



# Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## A. Rechtsfähigkeit

- **Rechtsfähigkeit** bedeutet „**Träger von Rechten und Pflichten**“ sein zu können
  - Bsp.:
    - Verträge schließen
    - Kläger oder Beklagter sein zu können
    - Eigentum erwerben
- **Rechtsfähig** sind sämtliche **Rechtssubjekte**, worunter sowohl „**natürliche Personen**“ als auch „**juristische Personen**“ zählen
  - Bsp. natürliche Personen: Sie und ich
  - Bsp. juristische Personen: Aktiengesellschaften, GmbHs, Stiftungen, etc.
- Das **Gegenstück zum Rechtssubjekt** ist das **Rechtsobjekt**, also Dinge, auf die sich die Rechte und Pflichten eines Rechtssubjekts beziehen können, wozu sowohl **körperliche Gegenstände** (= Sachen nach § 90 BGB, Tiere nach § 90a BGB), als auch **nichtkörperliche Gegenstände** zählen können (insbes. Immaterialgüterrechte wie bspw. das Urheberrecht)

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## Natürliche Personen

- Die Rechtsfähigkeit natürlicher Personen beginnt gemäß **§ 1 BGB mit Vollendung der Geburt** und endet mit ihrem Tod.
- Vollendung der Geburt = Vollständiges Austreten des Kindes aus dem Mutterleib – ja, über sowas machen Juristen sich Gedanken...; aber **beachte: eine verfassungskonforme Auslegung des § 1 BGB gebietet einen zivilrechtlichen Schutz der Leibesfrucht**; der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) haben zur Folge, dass § 1 BGB **Vorwirkungen hinsichtlich eines Schutzes der Leibesfrucht (Nasciturus) z.B. durch § 823 Abs. 1 BGB gegen vorgeburtliche Schädigungen** gegenüber dem Schädiger entfaltet.
- **§ 1 BGB** beschreibt die **allgemeine, zivilrechtliche Rechtsfähigkeit**. Daneben kennt die Rechtsordnung noch weitere Definitionen für den Beginn der Rechtssubjektseigenschaft
  - **Bsp.** im BGB: Erbfähigkeit gem. § 1923 Abs. 2 BGB: ab Zeugung (sog. „Nasciturus“)
  - **Bsp.** außerhalb des BGB: Im Strafrecht beginnt das „Menschsein“ bereits mit Beginn der Geburt

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## Juristische Personen

- Die **Rechtsfähigkeit** juristischer Personen beginnt in der Regel mit einem **staatlichen Rechtsakt** (Bsp.: § 11 Abs. 1 GmbHG: Eintragung ins Handelsregister)
- Juristische Personen sind also nicht „von Natur aus“ Trägerinnen von Rechten und Pflichten, sondern erlangen diese Fähigkeit erst im Wege ihrer **Anerkennung durch die Rechtsordnung**
- Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen ist daher auch im **Gesetz speziell geregelt** (und sollte in der Klausur entsprechend zitiert werden):
- Bsp.:
  - § 1 Abs. 1 AktG: Rechtsfähigkeit der Aktiengesellschaft (AG)
  - § 13 Abs. 1 GmbHG: Rechtsfähigkeit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
  - § 21 BGB: Rechtsfähigkeit des eingetragenen Vereins (e.V.)
  - § 80 Abs. 2 BGB: Rechtsfähigkeit der Stiftung

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

- **Merke: Juristische Personen** werden grundsätzlich durch das Recht wie „echte“ Personen behandelt (Ausnahme: z.B. Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG [Ehe und Familie]). Juristische Personen können also in der Regel in gleicher Weise **Rechte und Pflichten erwerben**, Willenserklärungen abgeben, Verträge schließen, etc.
- **Bsp.:**
  - K bestellt sich im Internet bei der „Heilsteine GmbH“ ein paar Rosenkranz-Quarze, die dort für die Bekämpfung von Kopfschmerzen angeboten werden. Der Kaufvertrag nach § 433 BGB kommt dann nicht etwa mit einer bestimmten natürlichen Person zustande (dem handelnden Angestellten / dem Geschäftsführer / o.Ä. bei der GmbH) sondern **unmittelbar mit der Heilsteine GmbH als juristischer Person** und nicht mit den natürlichen Personen, die bei der „Heilsteine GmbH“ tätig sind.

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## B. Geschäftsfähigkeit

- **Geschäftsfähigkeit** ist die Fähigkeit, im Rechtsverkehr selbständig Willenserklärungen abgeben zu können
- Die **Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen** ist in den **§§ 104 ff. BGB** geregelt
- Das **BGB geht (im Stillen) von dem Prinzip aus**, dass **alle Personen**, die rechtsfähig sind, **auch geschäftsfähig** sind.
- Die §§ 104 ff. BGB regeln dementsprechend die **Ausnahmen** der allgemeinen Geschäftsfähigkeit von Personen
- Die beiden wichtigsten Ausnahmen sind die „**Geschäftsunfähigkeit**“ gem. **§ 104 BGB** und die „**beschränkte Geschäftsfähigkeit**“ gem. **§ 106 BGB**
- **Geschäftsunfähigkeit**
  - § 104 Nr. 1 BGB: Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres (= **alle bis 6 Jahren**)

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

- **§ 104 Nr. 2 BGB:** Jede Person, die sich in einem „die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist“ (= erhebliche psychische Störungen; dauerhafte, fortgeschrittene Demenz, u.Ä.)
- **Rechtsfolge** gem. § 105 BGB: Willenserklärungen sind **nichtig** (Ausnahme: § 105a BGB)
- **Beschränkte Geschäftsfähigkeit**
  - **§ 106 BGB: Minderjährige**, die das 7. Lebensjahr vollendet haben (= **zwischen 7 und 18 Jahren**)
  - Folge: Minderjährige unterstehen der **gesetzlichen Vertretung** ihrer gesetzlichen Vertreter (i.d.R. also ihrer Eltern, 1629 Abs. 1 BGB), d.h. sie bedürfen für die **Wirksamkeit ihrer Willenserklärungen** grundsätzlich der vorherigen **Einwilligung** durch ihre Eltern, **§ 107 BGB**
  - Liegt die Zustimmung nicht vor, ist ein Rechtsgeschäft, das der Minderjährig trotzdem vorgenommen hat, „**schwebend unwirksam**“, d.h. es wird nur wirksam, wenn die Eltern es nachträglich **genehmigen**, **§ 108 BGB**

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

- **Vom Erfordernis der Einwilligung / Genehmigung** durch die gesetzlichen Vertreter gibt es **zwei relevante Ausnahmen**:
- 1. Der Minderjährige erlangt durch die Willenserklärung **lediglich einen rechtlichen Vorteil (vgl. § 107 BGB)**
  - Bsp.: Eigentumserwerb durch Schenkung
- 2. Der Minderjährige „bewirkt“ die vertragsmäßige Leistung vollständig mit Mitteln, „die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind“, **§ 110 BGB** (sog. „**Taschengeldparagraph**“)
  - Bsp.: Der 10jährige Timmy kauft sich nach der Schule am Kiosk von seinem Taschengeld etwas Süßes.
  - Nicht hingegen: Timmy geht in die Bank und schließt einen Darlehensvertrag ab.

**Exkurs:** § 112 BGB (**Handelsmündigkeit**) , 113 BGB (**Dienst- und Arbeitsmündigkeit**) verleiht Minderjährigen eine **Teilgeschäftsfähigkeit** zum wirksamen Abschluss von Rechtsgeschäften in den genannten Bereichen.

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## Kurzer Fall mit grober Lösungsskizze:

### Fall:

Der 16jährige M geht in das Elektrogeschäft der Jupiter GmbH (J) und kauft sich ein neues Handy inklusive Freiminuten und 2GB Datenvolumen im Rahmen eines 24-Monatsvertrags für 80€ pro Monat. Die erste Rate zahlt er sogleich mit seinem Taschengeld. Zuhause entdeckt seine Mutter das teure Handy, ist maßlos sauer und ruft sogleich im Geschäft der J an, um dem zuständigen Verkäufer mitzuteilen, dass M das Handy zurückbringen und gefälligst sein Geld zurückkriegen soll.

Liegt ein wirksamer Vertrag vor?

### (Ganz) grobe Lösungsskizze:

Vertragsschluss zwischen M und J?

- Grds. möglich, vgl. § 13 GmbHG, danach ist die GmbH rechtsfähig
- **Aber:** M als Minderjähriger gem. § 107 BGB **beschränkt geschäftsfähig**
- Keine Einwilligung durch Eltern (§ 107 BGB); **Geschäft auch nicht vollständig mit Taschengeld bewirkt (§ 110 BGB)**
- Daher: Genehmigung gem. § 108 BGB erforderlich, hier aber (-)

Ergebnis: Vertrag (-)

# § 7 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

## Main Take-Away

- **Rechtsfähigkeit bedeutet Träger von Rechten und Pflichten sein zu können**
- „**Natürliche Personen**“ sind gem. § 1 BGB nach ihrer Geburt automatisch rechtsfähig, aber **beachte: verfassungskonforme Auslegung** verlangt **vorgeburtlichen Schutz** der Leibesfrucht
- „**juristische Personen**“ (Bsp.: GmbHG, AG, etc.) hingegen erst durch ihre rechtliche Anerkennung
- **Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, im Rechtsverkehr selbständig Willenserklärungen abgeben zu können**
- Gem. § 104 BGB sind Kinder unter 7 Jahren und Personen, die unter einer dauerhaften geistigen Störung leiden, nicht geschäftsfähig
- Gem. **§§ 107 BGB ff.** sind **Minderjährige beschränkt geschäftsfähig** und unterliegen der gesetzlichen Vertretung durch ihre Eltern. Willenserklärungen von Minderjährigen sind in der Regel nur im Falle der **Einwilligung** oder **Genehmigung** durch ihre Eltern wirksam. Ausnahmen bilden lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte und Verträge, deren Verpflichtungen der Minderjährige mit ihm hierfür zur Verfügung gestellten Mitteln sofort bewirken kann.